

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת עידן רול

פ/25/3317

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – תקופת לידה והורות להורה יחיד), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 6 בחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954¹, בסעיף 6, אחרי סעיף קטן (ז) יבוא :

"(ז) (1) עובד שנולד לו ילד, ומתקיימים לגביו כל התנאים המפורטים להלן, ייתן לו מעסיקו תקופת לידה והורות בהתאם להוראות פסקה (2) :

(א) הילד נמצא עמו ובהחזקתו ;

(ב) הילד נמצא בטיפולו הבלעדי של העובד ;

(2) על זכאותו של עובד לתקופת לידה והורות לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיף קטן (ז)(1)(2)."

דבריו הסבר

סעיף 6 לחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954 (להלן – החוק), מקנה לאב זכות לתקופת לידה והורות בשני מצבים בלבד : כשנבצר מהאם לטפל בילד מחמת נכות או מחלה (סעיף 6(ז) לחוק) או כשהאם ויתרה על חלק מתקופת הלידה וההורות וחזרה לעבוד (סעיף 6(ח) לחוק). החוק אינו נותן כל פתרון לאב שהוא הורה יחיד, לדוגמא – אב שנותר עם תינוקו לאחר שהאם נפטרה בלידה או סמוך לה. לפיכך מוצע לקבוע שאב שהוא הורה יחיד יהיה זכאי לתקופת לידה והורות כמו אם. הסדר זה יחול מכוח סעיף 9ג לחוק אף על ילד מאומץ עד גיל 10.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת שלי יחימוביץ' (פ/3609/17), על ידי חברת הכנסת אורית נוקד (פ/3805/17), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה, על שולחן הכנסת התשע-עשרה ועל שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חברת הכנסת שלי יחימוביץ' (פ/233/18) ; (פ/574/19 ; פ/429/21), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/227/22), על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/461/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת איתן

¹ ס"ח התשי"ד, עמ' 154.

גינזבורג (פ/291/23), על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/711/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון (פ/113/24), על ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/1371/24), על ידי חברת הכנסת גילה גמליאל (פ/3505/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/541/25) ועל ידי חברת הכנסת שרון ניר וקבוצת חברי הכנסת (פ/543/25).
הצעת החוק זהה לפ/113/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח באייר התשפ"ג (09.05.2023)